

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 per chi si sottopone al TEST HIV

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679) e delle norme italiane (Codice della Privacy e Provvedimenti del Garante della Privacy) di armonizzazione che attribuiscono una tutela rafforzata a certi dati particolari in ambito sanitario (come quelli derivanti dal test HIV), la società Toscana Diagnostica Srl (in qualità di Titolare del trattamento) La informa che i dati sanitari derivanti dal test HIV saranno trattati secondo uno stretto principio di minimizzazione ed esclusivamente per le finalità di diagnosi, cura, assistenza sanitaria e ogni altra finalità di carattere sanitario strettamente connessa e strumentale alla prestazione stessa e soltanto previo consenso espresso e spontaneo del paziente (Art. 6 e 9 lett. A GDPR 679/16). Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. I dati, inoltre, saranno trattati esclusivamente dal personale sanitario e/o da personale specificatamente delegato e autorizzato, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, dalla normativa vigente e nel rispetto del segreto professionale. I Suoi dati saranno custoditi attraverso regole tecniche, tali da assicurarne in ogni momento l'integrità e la riservatezza, preservandoli da fenomeni di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito. I risultati positivi o negativi di accertamento diagnostico per infezione da HIV sono comunicati in formato cartaceo esclusivamente e personalmente alla persona cui tali esami sono riferiti. Ai pazienti con test positivo è assicurata una consulenza specifica da parte del personale sanitario o suo delegato anche relativa alle implicazioni comportamentali, psico-sociali e mediche dell'infezione da HIV; al paziente è assicurata una consulenza specifica in ogni caso su espressa richiesta. Si rende noto che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. I dati non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione e semplice consultazione. Non è possibile altresì la comunicazione a terzi – familiari e non, né ad altra struttura sanitaria senza uno specifico consenso dell'interessato. Anche l'inserimento dei dati nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o nella cartella clinica, potrà essere eseguito solo previo consenso del paziente. Dopo l'esecuzione del test, i campioni biologici del paziente verranno conservati per il tempo necessario alla verifica dei risultati. L'esecuzione del test HIV da parte dei minori richiede il consenso dei genitori. I sanitari devono comunque coinvolgere il minore nel processo di informazione e di ottenimento del consenso, in maniera adeguata al livello di maturazione psicologica del minore stesso.

Io sottoscritto/a _____ dichiaro/a di aver consapevolmente letto e compreso l'informativa che precede e di essere stato esaurientemente informato dei propri diritti, ciò premesso:

☐ Acconsento ☐ NON Acconsento

al trattamento dei propri dati personali nel caso di analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa specifica.

Data ____/____/____

Firma dell'interessato _____

*

Firma del Genitore/Tutore Legale del minore (GDPR art 13)

☐ Genitore ☐ Tutore ☐ Altro Specificare _____

Nome e Cognome _____ nato a _____

il ____/____/____, residente in _____ Via _____

_____.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TEST PER L'ACCERTAMENTO DELL'INFEZIONE DA HIV

Sottoporsi al test è un atto volontario e consapevole. L'esame viene eseguito in forma riservata. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto è vincolato dal segreto professionale e d'ufficio ed è tenuto a adottare ogni misura o accorgimento di sicurezza, occorrenti a garantirne la massima riservatezza. La Sua identità e ogni informazione riguardante l'esecuzione e il risultato del test non possono essere in nessun caso divulgati. (GDPR 679/2016).

IMPORTANTE: la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. In ottemperanza alla Legge n°135 del 1990, il referto non può essere consegnato su delega e potrà essere ritirato, in forma cartacea, solo dalla persona che si è sottoposta agli esami.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE

Io sottoscritto/a _____ essendo stato informato sul significato dell'esame e dell'eventuale esito, come da modulo informativo ricevuto in data odierna, chiedo ed accetto volontariamente di sottopormi al test per l'accertamento della presenza di infezione da HIV. Sono consapevole che in qualsiasi momento prima dell'effettuazione del test, il consenso da me prestato potrà essere revocato. Dichiaro, infine, che non desidero eseguire l'indagine per HIV in forma anonima.

Telefono:

Mail:

____/____/_____
Data

Firma per esteso

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI

Io sottoscritto/a _____ in qualità di:

☐ padre ☐ madre ☐ tutore del minore come da provvedimento
del Tribunale di _____ del ____/____/____

essendo stato/a informato sul significato dell'esame e dell'eventuale esito, come da modulo informativo ricevuto in data odierna, autorizzo l'esecuzione del test per l'accertamento della presenza di infezione da HIV sul predetto minore. Sono consapevole che in qualsiasi momento prima dell'effettuazione del test, l'autorizzazione da me prestata potrà essere revocata.

Dichiaro, infine, che non desidero eseguire l'indagine per HIV in forma anonima.

____/____/_____
Data

Firma per esteso

Firma leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso

TEST PER L'ACCERTAMENTO DELL' INFEZIONE DA HIV MODULO INFORMATIVO

L'HIV (Human Immunodeficiency Virus) è il virus che causa l'AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), malattia infettiva oggi curabile. Una persona che contrae l'infezione da HIV (sieropositiva) può trasmettere l'infezione ad altre persone. L'unico modo per sapere se si è contratta infezione da HIV è sottoporsi ad un'analisi che prevede uno o più prelievi in giorni successivi di campioni di sangue.

Il risultato del test è positivo se si riscontra la presenza di anticorpi contro il virus (sieropositività all'HIV), è negativo quando nel sangue non vi è traccia degli anticorpi (sieronegatività all'HIV). Sussiste tuttavia la possibilità di falsi positivi al test di screening che vanno confermati o rifiutati mediante test di conferma. La conferma viene eseguita di default tramite HIV BLOT.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- a. La positività per gli anticorpi anti-HIV non implica diagnosi di AIDS.
- b. Risultati positivi (allo screening e alla conferma) indicano necessità di valutazione clinica per eventuali ulteriori indagini.
- c. Può verificarsi una reattività atipica (crociata) dei test di screening, con esiti di falsamente positivi.
- d. Un risultato negativo significa che al momento non si sono sviluppati anticorpi anti-HIV ma non esclude in assoluto un contatto con soggetto sieropositivo o infezione da HIV.
- e. In caso di test di conferma indeterminato, è consigliabile ripetere l'indagine in tempi indicati da parere clinico.
- f. Si sottolinea che potrebbe verificarsi che, per motivi tecnici, sia necessario eseguire un secondo prelievo nei giorni successivi al primo: in questo caso verrà contattato dal laboratorio

È consigliabile che la richiesta e soprattutto l'interpretazione relativa alla ricerca degli anticorpi anti-HIV sia effettuata dal proprio medico curante.